

第2節 傷害の罪

刑法
No221

H20-14

(配点：2)

月	日
月	日

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、丁寧に手入れがなされていたVの長髪を、同人が寝ている間に無断で切って短くした。甲には傷害罪が成立する。
2. 甲が、Vを多数回にわたって手拳で殴打したり足蹴にしたりする暴行を加え、その場を立ち去った直後、偶然通り掛かった乙が、倒れているVに対し、更に手拳で殴打したり足蹴にしたりする暴行を加えた。これらの暴行による傷害によってVは死亡したが、その死因となった傷害が、甲乙いずれの暴行によって生じたものであるか判明しなかった。この場合、甲乙それぞれに傷害罪が成立するにとどまる。
3. 甲は、傷害を負わせる意思なくVの顔面を手拳で殴打したが、甲の意に反して当該殴打によってVが傷害を負った場合、甲には傷害罪は成立しない。
4. 甲は、Vに精神的ストレスを与えて精神に障害を生じさせようと考え、1か月間にわたり、1時間おきにVに無言電話をかけ続けた。Vに何ら精神の障害が生じなかった場合、甲には暴行罪が成立する。
5. 甲は、Vに下痢の症状を起こさせようと考え、腐敗した食品を食べさせたところ、Vは、これによって下痢の症状を起こしたが、数時間安静にするうちに完治した。甲には傷害罪が成立する。

No221

H20-14

傷害罪と暴行罪

正解

5

正答率

68%

1 誤っている

甲はVの長髪を無断で切っているため、人の毛髪を切断する行為が204条の「傷害」に該当するかが問題となる。判例は、同条の「傷害」とは人の生理的機能の障害と解し、人の毛髪の切断は傷害ではなく、暴行であるとしている（大判明45.6.20）。

2 誤っている

甲がVに暴行を加え、その場を立ち去った後に、乙がVにさらに暴行を加え、これらの暴行によりVが死亡しているので、傷害致死の場合にも同時傷害の特例（207条）が適用されるかが問題となる。判例は、傷害致死罪（205条）にも適用されるとしている（最判昭26.9.20）。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、立証の困難という点では傷害致死罪の場合でも同じであるということを挙げている。また、207条が適用されるためには、暴行が同一機会に行われたことが必要である（大判昭12.9.10）。本記述では甲がVに暴行を加えた直後に乙がVに暴行を加えているので、同一機会といえる。よって、甲及び乙には207条が適用され、傷害致死罪の共同正犯（60条、205条）として処断される。

3 誤っている

甲はVの顔を殴打した際、Vに傷害を負わせる意思はなかったため、傷害罪（204条）が成立するには傷害の故意が必要か否かが問題となる。判例は、傷害罪は暴行罪（208条）の結果的加重犯であるから、その成立には傷害の原因たる暴行についての意思が存すれば足り、特に傷害の意思の存在を必要としないとしている（最判昭25.11.9）。よって、本記述における甲が、Vの顔を手拳で殴打する際、たとえ傷害を加える意思がなかったとしても、甲には傷害罪が成立する。

4 誤っている

甲は無言電話をかけ続けたにすぎないため、このような無形的手段が208条の「暴行」に該当するかが問題となる。暴行罪（同条）にいう「暴行」とは、人の身体に対する直接・間接の有力の行使のことをいい、無形的手段は、暴行罪の「暴行」には該当しない。よって、甲の無言電話をかけ続けた行為は「暴行」に該当せず、甲には暴行罪は成立しない。

5 正しい

Vは下痢の症状を起こしたが、数時間で完治しているため、このような場合も、204条の「傷害」に該当するかが問題となる。同条の「傷害」とは人の生理的機能の障害のことをいう。よって、下痢の症状を起こさせたりする場合のように、外形上の完全性は害されないが、一時的にせよ生理的機能が侵害された場合にも傷害罪は成立する。